

1510848-55.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169887/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8079833 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9355/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2169887 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ERNANDES DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510848-55.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510848-55.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169887/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8079833 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9355/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2169887 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ERNANDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

CARLOS ERNANDES DA SILVA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 21 de abril de 2018, por volta das 19h30, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 34,74 gramas de maconha, droga que determina dependência física e

psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida por despacho datado de 21 de janeiro de 2021 (fls. 78/80). Notificado (fls. 193), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 197/198. Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 250 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 256/259).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 264/270, alegando que: 1)- não há prova de prática de tráfico; 2)- os depoimentos dos agentes não são suficientes para a condenação; 3)- eventualmente, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas. Pediu a absolvição e, em caso de condenação, a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 07 e pelo laudo pericial de fls. 09/12 (uma porção de maconha com peso de 34,74 gramas).

A autoria deriva da prova oral e das circunstâncias do caso.

Contudo, o intuito de traficância não restou demonstrado.

Em juízo, a testemunha Jamil Paulo Prudenciano, agente de segurança penitenciária, informou que trabalha do setor de body scanner. O fato ocorreu durante a revista dos sentenciados que retornavam do trabalho. O réu foi submetido a revista e foi encontrada a droga. Verificou que havia algo dentro do tênis dele e, ao olhar, encontrou a maconha embaixo da palmilha. O réu puxou um banco que fechava o lugar em que os sentenciados eram revistados e fugiu. O portão estava aberto. O acusado correu, pulou o alambrado e se evadiu. Não sabe quando ele foi recapturado. Todas as roupas são inspecionadas e somente a do réu havia ficado no local. Quando indagou quem era o proprietário do tênis, o acusado fugiu. Os sentenciados tiram todas as roupas, as quais são submetidas à máquina de scanner. Os presos então são submetidos a revista corporal sem as roupas. No momento, eram os objetos do acusado que estavam passando pelo scanner. Os demais presos pegaram suas roupas e as vestiram. Somente o tênis do acusado ali permaneceu. Submeteu o tênis novamente ao scanner, pois já havia notado algo estranho. Inspeccionou manualmente o tênis e encontrou o entorpecente. Indagou quem era o proprietário e o réu correu e fugiu, aproveitando-se que o portão estava aberto. Os outros presos já tinha se vestido, pois suas roupas já haviam sido inspecionadas. Em primeiro momento, as vestimentas são passadas pelo scanner e, se algo estranho é verificado, faz-se a inspeção manual.

A testemunha Maurício César Nunhez Justino, também agente de segurança penitenciária, afirmou recordar-se do fato por ter pesquisado o comunicado de ocorrência. Quando os presos retornam do trabalho externo, é feita uma fila desde fora da unidade e eles são submetidos à revista de materiais e corporal. Os pertences do acusado foram submetidos ao raio-x, quando então foi detectado algo errado. Quando o funcionário segurou o tênis dele, o mesmo pulou para um corredor que dá para um pátio. Dali, ele fugiu. Lembra-se da fuga porque estava no pátio e tentou segurá-lo. Não presenciou a revista no tênis. (corrigido).

A testemunha Clementino Marinho de Siqueira, também agente de segurança penitenciária, relatou que estava recolhendo os presos, como de praxe. Quando foi feita a revista no vestuário do acusado, foi constatada a presença de substância esverdeada em seu tênis. Ao perceber que o entorpecente foi encontrado, o réu fugiu. Os presos já chegam na fila com o tênis em mãos. Além de os pertences passarem pelo equipamento, são também inspecionados pelos agentes. O acusado foi identificado logo após a fuga. O entorpecente não estava embalado. Recorda-se que a maconha não estava fracionada, estava apenas enfiada no tênis.

Interrogado em juízo, o réu afirmou ter errado muito na sua vida. Veio para dizer a verdade. Não tinha condições de adquirir entorpecente na unidade. Tentou entrar com a maconha para seu consumo. Nunca traficou. Não recebia visitas. Estava em situação de rua antes de ser recapturado. Havia pegado a droga para seu consumo. Errou, mas não é traficante. Pede uma oportunidade e perdão. Consumia a droga dentro da unidade prisional após a alimentação, antes de dormir. Fumava baseado para dormir.

Iria usar o entorpecente no período de um mês. Não pode citar o nome de quem lhe entregou a droga. Para gozar da "saidinha", sua família lhe emprestou cem reais. Não tinha condição de comprar drogas dentro da penitenciária. Trabalhava há cerca de um mês.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a posse da maconha em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, os agentes de segurança penitenciária confirmaram que o entorpecente foi encontrado no tênis do réu e que ele fugiu ante a iminência de ser preso.

Não há razão para não atribuir credibilidade aos depoimentos em questão.

Nesse sentido:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Portanto, está bem provado que o réu adentrava com maconha no interior da unidade prisional.

Quanto ao intuito de traficância, porém, há dúvida razoável.

O acusado portava pequena quantidade de entorpecente, em porção única (fls. 10 - 34,74 gramas).

Outrossim, tratava-se de maconha, droga que é sabidamente consumida dentro de unidades prisionais.

Além disso, a testemunha Clementino afirmou que o material não estava embalado e nem fracionado, dando indícios de que a alegação do acusado (droga para próprio uso) pode ser verdadeira.

No mais, não há outros elementos colhidos durante a instrução que estejam a permitir a conclusão de que o agente visava entregar a droga a terceiros.

Nenhum petrecho comumente relacionado à traficância foi apreendido e nenhum gesto de troca foi flagrado.

Em se tratando, insista-se, de porção única de maconha com peso de 34,74 gramas, a dúvida, mínima que seja, quanto ao intuito do agente, deve militar em favor da defesa.

Em suma, o réu deve ser condenado como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06.

Passa-se à aplicação da pena.

Ainda que o acusado possua antecedentes (fls. 128/133), ele portava porção de droga cujo peso não era muito elevado.

Ademais, a maconha é espécie de entorpecente cujos efeitos não são dos mais nocivos à sociedade e aos usuários, se comparados aos de outras espécies.

Não por outro motivo, diga-se, em julgamento em curso perante o Supremo Tribunal Federal, dois Ministros já votaram pela descriminalização do porte de maconha.

De resto, quanto ao porte da droga, houve confissão.

Assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar o

acusado Carlos Ernandes da Silva como incurso nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a submeter-se à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado. Ante a pena imposta, expeça-se alvará de soltura. P.R.I.
Bauru, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA